

PERJANJIAN KERJA SAMA (AKAD IJARAH)
RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA MALANG
DENGAN
PT. DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG

RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Nomor : 08 / PKS / RSI-4/I / 2024

Nomor : 222.11 / DPM / E-PKS / DIR / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Jumadil 'Ula tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Hijriah (27 Jumadil 'Ula 1445 H) bertepatan dengan tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi (11 Desember 2023 M) telah ditandatangani Akad Ijarah antara PARA PIHAK dibawah ini :

dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M.Kes., FISQua : Selaku Direktur Rumah Sakit Islam Unisma Malang, beralamatkan di Jl. MT. Haryono No. 139 – Malang 65144, tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Persetujuan Teknis Izin Berusaha dari Dinas Kesehatan No. 445/2838/35.73.402/2023 dengan NIB : 0603230062469. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Unisma Malang, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Mu'jir)

Endang Susilowati

: Selaku Direktur Utama PT. Disa Prima Medika, berkedudukan di Jl. Banjararum Selatan No.7 Mondoroko Singosari Kabupaten Malang, tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 Tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Yudi Sigit Riswanto, SH., Notaris di Malang Selaku Pengelola Rumah Sakit Prima Husada Malang, dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 Tertanggal 17 Mei 2022 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Musta'jir)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA (Mu'jir) sebagai pemberi manfaat adalah sebuah Rumah Sakit swasta yang memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat;

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


2. PIHAK KEDUA (Musta'jir) sebagai penerima manfaat adalah sebuah Perusahaan pengelola Rumah Sakit swasta yang memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat;
3. Bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam kegiatan Rujukan Pelayanan Kesehatan ;
4. Para pihak telah sepakat dan setuju untuk tidak melakukan praktik *Risywah* (suap, sogok dan semacamnya) ;
5. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad Ijarah dalam bidang Rujukan Pelayanan Kesehatan, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Akad Ijarah ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Rujukan Pelayanan Kesehatan PARA PIHAK.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama di bidang Rujukan Pelayanan Kesehatan.

PASAL 2 PENGERTIAN

1. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut;
2. Mu'jir adalah Pemberi jasa/ pemberi manfaat;
3. *Musta'jir* adalah Penerima jasa/ penerima manfaat;
4. Ujrah adalah kompensasi/ upah;
5. Pasien adalah seseorang yang sedang menjalani rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Rumah Sakit;
6. Rujukan adalah proses pengalihan perawatan atau pemeriksaan pasien ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap;
7. Pelayanan Medis adalah pelayanan pada pasien berupa pemeriksaan fisik, tindakan medis, pemberian terapi, rehabilitasi, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi atau normalisasi tubuh manusia;
8. Surat Pengantar adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pihak pengirim rujukan yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang dan dibubuhkan stempel perusahaan untuk digunakan (satu) orang pasien guna mendapatkan 1 (satu) kali pelayanan pemeriksaan;

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

2

PIHAK PERTAMA
B. G. B.

PIHAK KEDUA
B. G. B.

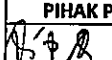
9. Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah tindakan medis bedah/non-bedah dan tindakan keperawatan lainnya yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien yang memerlukan perawatan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
10. Rawat Jalan adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien untuk sementara hanya selama jam kerja dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana peserta tidak perlu menginap di Rumah Sakit;
11. Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamnya jasa medis, jasa penunjang medis, jasa keperawatan, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat - obatan, serta jasa penunjang lainnya (baik bersifat medis teknis dan administrasi) yang diperuntukkan bagi pasien selama dilakukan pelayanan kesehatan rawat inap di setiap ruang perawatan yang dilakukan minimal 6 (enam) jam dengan mempertimbangkan kelas perawatan pasien;
12. *Medical Check Up* adalah pemeriksaan medis terhadap Peserta yang sehat untuk mengetahui secara dini tentang keadaan/kondisi kesehatannya;
13. Tarif adalah harga komponen atau kegiatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien di Rumah Sakit dan berlaku pada saat pasien memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
14. Operasi adalah tindakan pembedahan yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien, yang dapat terdiri dari operasi kecil yang tidak memerlukan Rawat Inap, operasi sedang, operasi besar, dan operasi khusus;
15. *Emergency* (Pelayanan Gawat Darurat) adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi Peserta dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan/atau perawatan bersifat darurat;
16. Pemulasaran Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, dan meshalatinya sebelum di bawa pulang kerumah pasien (dimakamkan);
17. Penyakit corona virus 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2.

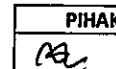
PASAL 3 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tatacara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga; dan

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

3

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

5. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. PIHAK KEDUA (Musta'jir) akan merujuk pasien kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir);
2. PIHAK PERTAMA (Mu'jir)
 - a. Pelayanan Medis Meliputi:
 - 1) Pelayanan Rawat Inap (Rawat Inap reguler, rawat inap isolasi);
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan (Poli Gigi, Poliklinik Umum dan Poliklinik Spesialis);
 - 3) Pelayanan *Intensive Care Unit/ ICU* (Ruang ICU reguler, Ruang ICU khusus Covid);
 - 4) Instalasi Gawat Darurat (IGD Reguler, IGD Pinere);
 - 5) Pelayanan Poliklinik *Voluntary Counselling and Testing HIV AIDs* (VCT) dan *Antiretroviral Therapy* (ART);
 - 6) Pelayanan Poliklinik *Tuberculosis – Directly Observed Treatment Shot-course* (TB DOTS);
 - 7) Kamar Bersalin;
 - 8) Pelayanan Poli vaksinasi; dan
 - 9) Kamar Operasi.
 - b. Pelayanan Penunjang Medis
 - 1) Laboratorium Klinik;
 - 2) Radiologi (Thorax, CT Scan 128 Slide);
 - 3) Instalasi Farmasi;
 - 4) Rehabilitasi Medis/ Fisioterapi;
 - 5) Sterilisasi Sentral;
 - c. Pelayanan lainnya
 - 1) Pemulasaran Jenazah;
 - 2) Pelayanan Katering Diit Gizi;
 - 3) Ambulance ;dan
 - 4) Ambulance Jenazah.
3. PIHAK KEDUA (Musta'jir)
 - a) Pelayanan Medis
 - 1) Pelayanan Rawat Inap
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan
 - 3) Kamar Operasi
 - 4) Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU)
 - 5) Instalasi Gawat Darurat

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

4

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

- 6) Pelayanan Poli Vaksinasi
- 7) Pelayanan Poli TB
- b) Pelayanan Penunjang Medis
 - 1) Radiologi (Thorax, CT Scan 128 Slide, USG)
 - 2) Laboratorium
 - 3) Fisioterapi
 - 4) Farmasi
 - 5) Sterilisasi Sentral
- c) Pelayanan Lainnya
 - 1) Ambulance

PASAL 5

PENJAMINAN MUTU

1. PARA PIHAK sepakat memberikan copy (softfile/hardfile) dokumen legal Rumah Sakit yaitu Surat Izin Operasional, NPWP, Akta Pendirian Rumah Sakit dan Pedoman Tarif yang berlaku;
2. PARA PIHAK menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan dibuktikan dengan Surat Izin Praktik Profesi;
3. PARA PIHAK sepakat memberikan pelayanan prima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
4. PARA PIHAK saling mendukung dalam hal peningkatan pelayanan untuk kebutuhan Akreditasi Rumah Sakit.

PASAL 6

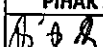
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Sebelum mengirimkan pasien, PIHAK KEDUA (Musta'jir) memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir) bahwa pada hari tersebut akan mengirimkan rujukan pelayanan kesehatan;
2. Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) akan berangkat sendiri atau diantar oleh tim yang bertugas kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir) dan akan dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan sesuai surat pengantar rujukan;
3. PIHAK PERTAMA (Mu'jir) wajib melayani rujukan pasien dari PIHAK KEDUA (Musta'jir) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Pelayanan Medis

a. Pelayanan Rawat Inap, ICU, IGD dan Kamar Operasi :

1. Sebelum mengirimkan pasien, PIHAK KEDUA (Musta'jir) memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir) bahwa pada hari tersebut akan

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

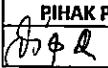
- mengirimkan rujukan pelayanan kesehatan.
2. Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) akan berangkat sendiri atau diantar oleh tim yang bertugas kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir) dan akan dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan sesuai surat pengantar rujukan.
 3. Sudah ada tempat tidur kosong untuk pelayanan ICU dan IGD
- b. Pelayanan Rawat Jalan dapat dilayani apabila :
 1. Ada surat rujukan ke poli yang akan dituju
 2. Poli rawat jalan sudah tersedia
 - c. Untuk Pelayanan Poliklinik Voluntary Counselling and Testing HIV AIDs (VCT) dan Antiretroviral Therapy (ART) dapat dilayani apabila :
 1. Ada surat rujukan pelayanan VCT
 2. Ada Permintaan pasien untuk pindah layanan
 - d. Untuk Pelayanan Poliklinik *Tuberculosis – Directly Observed Treatment Short-course* (TB DOTS) dapat dilayani apabila :
 1. Ada surat rujukan pelayanan TB
 2. Ada Permintaan pasien untuk pindah layanan
 - e. Untuk Pelayanan Vaksinasi dapat dilayani apabila sesuai dengan jadwal pelayanan vaksin yang ada;
 - f. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan Foto copy kartu identitas (KTP/KK) dan Surat Pengantar berisi data yang lengkap, antara lain :
 1. Identitas pasien : Nama, Jenis Kelamin dan Tanggal Lahir;
 2. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan pelayanan kesehatan;
 3. Jenis pemeriksaan pelayanan kesehatan;
 4. Tanggal dan jam pemeriksaan;
 5. Sifat pemeriksaan pelayanan kesehatan;
 6. Diagnosa pasien harus ditulis dengan lengkap dan jelas;
 - g. Apabila pemeriksaan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA (Mu'jir) berhak melakukan hal – hal sebagai berikut:
 1. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan/atau informasi pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini PIHAK KEDUA (Musta'jir) akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh pihak penerima rujukan, secara lisan kemudian diikuti pemberitahuan secara tertulis;
 2. Menolak pemeriksaan pelayanan kesehatan apabila kondisi pemeriksaan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penolakan atas pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.

II. Pelayanan Penunjang Medis

- a. Untuk Pelayanan Laboratorium, Radiologi dan Fisioterapi dapat dilayani apabila:
 1. Ada surat rujukan
 2. Jenis pemeriksaan sudah tersedia
- b. Untuk Pelayanan Farmasi dapat dilayani apabila :
 1. Ada Ketersediaan Obat sesuai dengan Permintaan
 2. Untuk permintaan ketersediaan obat harus menggunakan formulir permintaan obat yang sudah di setujui
- c. Hasil pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir) akan diambil maksimal 3 x 24 jam setelah dilakukan pemeriksaan pasien;
- d. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam hasil tidak diambil oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir), maka PIHAK PERTAMA (Mu'jir) tidak bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan tersebut.

III. Pelayanan Lainnya

- a. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah :
 1. PIHAK KEDUA (Musta'jir) melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan rujuk jenazah kepada Contact Person PIHAK PERTAMA (Mu'jir) terkait data pasien meninggal, dan mengirimkan data laporan pasien meninggal sesuai dengan format yang berlaku;
 2. PIHAK KEDUA (Musta'jir) mengirimkan jenazah ke PIHAK PERTAMA (Mu'jir) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan menggunakan kantong jenazah/ plastik erat dan ambulance;
 3. Pelayanan pemulasaran jenazah Covid-19 dapat dilayani di PIHAK PERTAMA (Mu'jir) baik probable maupun terkonfirmasi positif;
 4. Pemulasaran jenazah Covid-19 hanya melayani yang berdomisili dan dimakamkan di wilayah kerja Kota Malang saja terkait pelaporan;
 5. Proses Pemulasaran jenazah Covid-19 mengikuti SPO yang berlaku di PIHAK PERTAMA (Mu'jir) dan mengikuti jadwal yang telah disepakati;
 6. PIHAK PERTAMA (Mu'jir) membantu pelaporan kepada pihak yang berwenang terkait pemakaman jenazah;
 7. PIHAK PERTAMA (Mu'jir) membuat laporan pemulasaran jenazah apabila telah selesai pelayanan dan diserahkan ke PIHAK KEDUA (Musta'jir);
 8. Pembayaran dilakukan langsung oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) ke PIHAK PERTAMA (Mu'jir) selambat-lambatnya 14 hari setelah diberikan pelayanan;
- b. Pelayanan Catering Diit Gizi dapat dilayani apabila :
 1. Ada permintaan / surat pengantar pelayanan Catering Diit
 2. Unit Gizi akan menyiapkan Catering Diit sesuai permintaan

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

- c. Pelayanan Ambulance dan ambulance jenazah dapat dilayani apabila :
 1. Adanya permintaan pengantaran dengan ambulance dan driver
 2. Ambulance dan driver tersedia
4. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan Surat Pengantar berisi data yang lengkap, antara lain :
 - a. Identitas pasien : Nama, Jenis Kelamin dan Umur
 - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan pelayanan kesehatan
 - c. Jenis pemeriksaan pelayanan kesehatan
 - d. Tanggal dan jam pemeriksaan
 - e. Sifat pemeriksaan Pelayanan kesehatan
 - f. Diagnosa pasien harus ditulis dengan lengkap dan jelas
 - g. Biaya dan jam pelayanan kesehatan
5. Apabila pemeriksaan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA (Mu'jir) tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA (Mu'jir) berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan/atau informasi pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini pihak perujuk akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh pihak pemberi pelayanan, secara lisan kemudian di ikuti pemberitahuan secara tertulis;
 - b. Menolak pemeriksaan pelayanan kesehatan apabila kondisi pemeriksaan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut;
6. Hasil pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) akan diambil maksimal 3 x 24 jam setelah dilakukan pemeriksaan pasien;
7. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam hasil tidak diambil oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir), maka PIHAK PERTAMA (Mu'jir) tidak bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan tersebut.

PASAL 7

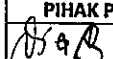
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

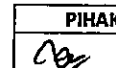
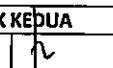
A. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PIHAK PERTAMA (Mu'jir)

1. Memberikan pelayanan medis rujukan secara professional kepada pasien yang dirujuk oleh Pihak yang berlaku sebagai perujuk;
2. Memberikan informasi tentang prosedur pelayanan, tarif, hak dan kewajiban pasien, serta hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan;
3. Mematuhi standar operasional prosedur rujukan pasien, kode etik kedokteran, menjaga rahasia, dan menjaga nama baik kedua belah pihak;
4. Memperhatikan mutu serta Kesehatan dan Keselamatan Karyawan rumah sakit;

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

8

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

5. Berhak menerima dokumen pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan kepada pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) dengan persetujuan atau sepengetahuan pasien atau keluarganya;
6. Berhak meminta persetujuan pasien atau keluarganya untuk pilihan rumah sakit rujukan;
7. Berhak menolak pemeriksaan karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal (6) ayat (3) dan (5), maka Pihak pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban secara lisan maupun tertulis memberikan alasan kepada Pihak yang berlaku sebagai perujuk;
8. PARA PIHAK wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan pelayanan kesehatan atau pun standar prosedur operasional yang berlaku;
9. PARA PIHAK wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (Musta'jir)

1. Mematuhi standar operasional prosedur merujuk pasien, kode etik kedokteran, menjaga rahasia, dan menjaga nama baik kedua belah pihak;
2. Memberikan keterangan ke pada PIHAK PERTAMA (Mu'jir) tentang identitas pasien secara lengkap dan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan;
3. Untuk rujukan pasien rawat inap, maka PIHAK KEDUA (Musta'jir) berkewajiban menyerahkan penanganan pasien sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA (Mu'jir);
4. PIHAK KEDUA (Musta'jir) berhak menerima informasi perkembangan kesehatan pasien yang di rujuk;
5. PIHAK KEDUA (Musta'jir) berhak menerima pelayanan pemeriksaan yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas dari PIHAK PERTAMA (Mu'jir).

PASAL 8

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan kerahasiaan medis lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis;
2. PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan dalam rangka perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan, dan kerahasiaan ini tidak terbatas hanya pada masa berlakunya perjanjian.

PASAL 9

TARIF PEMERIKSAAN DAN CARA PEMBAYARAN UJROH

1. Tarif pemeriksaan pelayanan kesehatan adalah tarif yang berlaku secara umum dan akan dilampirkan dalam *soft file* sebagai lampiran Akad Ijarah ini;
2. Biaya pelayanan kesehatan kepada pasien rujukan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA (Mu'jir) tujuan rujukan akan ditagihkan langsung kepada pasien dan atau keluarganya;
3. Dalam hal pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan, tata cara klaim sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Dalam hal pasien yang dirujuk tidak ditanggung oleh asuransi, BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya akan langsung ditagihkan secara langsung kepada pasien/ keluarganya;
5. Dalam hal pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) untuk melakukan pemeriksaan penunjang saja dan harus kembali ke PIHAK KEDUA (Musta'jir) maka pembayaran ditagihkan ke PIHAK KEDUA (Musta'jir) berdasarkan rekap tagihan yang sudah dibuat oleh PIHAK PERTAMA (Mu'jir);
6. Pembayaran tagihan yang dimaksud pada ayat (5), wajib dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tagihan diterima melalui nomor rekening dan nama Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA (Mu'jir);
7. Tagihan yang dimaksud pada ayat (5) akan direkap dan dikirimkan setiap tanggal 5 (lima) dan tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya oleh PIHAK PERTAMA;
8. Dalam hal pembayaran tagihan dari PIHAK KEDUA (Musta'jir) dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA (Mu'jir) sebagai berikut :

Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
Cabang : KCP. Pasar Besar
Nomor Rekening : 7778891918
Atas Nama : Rumah Sakit Islam Unisma Malang

Dalam hal perubahan tarif pemeriksaan, maka PARA PIHAK akan membuat surat pemberitahuan paling lambat 30 hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

PASAL 10

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RUJUKAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. PIHAK PERTAMA (Mu'ajir) akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan.
2. Hasil pemeriksaan akan diambil oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) selambat – lambatnya 3 x 24 jam setelah pemeriksaan selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang tercantum di dalam daftar pemeriksaan rujukan.
3. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PIHAK PERTAMA (Mu'ajir) untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan tertundanya pemeriksaan yang dirujuk,

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

10

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

maka PIHAK PERTAMA (Mu'ajir) harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA (Musta'jir) mengenai keterlambatan ini.

4. Hal – hal diluar kemampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini antara lain adalah aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supplay* alat cadangan listrik (UPS/*Uninterrupted Power Supply*).

PASAL 11

PENGULANGAN PEMERIKSAAN

Apabila menurut PIHAK KEDUA (Musta'jir) terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka PIHAK PERTAMA (Mu'ajir) bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan ketentuan :

- a. Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan – alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
- b. Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter PIHAK PERTAMA (Mu'ajir)
- c. Pengulangan pemeriksaan dengan ditentukan berdasarkan keadaan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut.
- d. Biaya pengulangan pemeriksaan dengan alasan tersebut diatas tidak dibebankan kepada PIHAK PERTAMA (Mu'ajir).

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Monitoring terhadap ketepatan dan kesesuaian pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK dilakukan oleh bidang/unit terkait yang ada di PIHAK PERTAMA (Mu'jir) dan PIHAK KEDUA (Musta'jir);
2. Evaluasi hasil kerja sama ini dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sebelum masa perjanjian kerja sama ini berakhir;
3. Apabila ada pelayanan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK dapat melakukan pemberitahuan secara tertulis satu dengan lainnya;
4. Apabila dari surat pemberitahuan pertama hingga pemberitahuan ketiga belum ada perubahan terkait pelayanan pihak yang dikeluhkan, maka PIHAK yang berkeberatan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama dengan cara sepihak sebelum masa perjanjian kerja sama ini berakhir.

PASAL 13

PENANGGUNG JAWAB DAN ALAMAT KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional objek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan :

1.PIHAK PERTAMA

Nama Instansi : Rumah Sakit Islam Unisma Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 139 Malang 65144
Telepon / Fax. : (0341) 551356, 580798 / (0341) 577205, 551257
Email : yankum.rsiunisma@gmail.com dan rsi_unisma@yahoo.com
PIC :
a. Kanit. Pemasaran & Kemitraan : Novita Ordiana Winardi,S.ST/ 0822-4409-1174
b. Manajer Pelayanan Medis : dr. Fifi Pradina, Sp.THT/ 0858-6586-5002
c. PIC Penagihan Asuransi Non BPJS : Maya Puspitasari/ 0857-9124-4114

2. PIHAK KEDUA

Nama Instansi : RS. PRIMA HUSADA
Alamat : Jl. Banjararum No.3-9 Mondoroko Singosari Malang
Telepon : (0341) 458679 / 08113507164
PIC : Fitria AMd., Keb, SKM

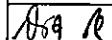
PASAL 14

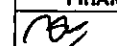
JANGKA WAKTU AKAD IJARAH

1. Akad Ijarah ini berlangsung dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi Akad Ijarah ini secara berkala, dan menyampaikan evaluasi secara tertulis
3. Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan Akad Ijarah ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan secara resmi satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
4. Apabila masa waktu Akad Ijarah berakhir, maka kewajiban masing – masing pihak harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kerja sama berakhir.

Akad Ijarah antara Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan Rumah Sakit Prima Husada

12

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


PASAL 15

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Akad Ijarah ini dan diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara, pemogokan, perang, adanya peraturan pemerintah pusat atau daerah, peraturan perundang undangan dan lain-lain, sehingga PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
2. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
3. Berdasarkan pemberitahuan tersebut akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya akan dituangkan dalam Akad Ijarah tersendiri yang merupakan *addendum* dari Akad Ijarah ini.

PASAL 16

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila ternyata tidak dapat dicapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

PASAL 17

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan atas ketentuan dalam Akad Ijarah ini harus mendapat persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu, persetujuan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perubahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan apabila ada hal-hal lain yang belum atau akan diatur dalam Akad Ijarah ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam satu perjanjian tambahan (*addendum*), yang substansinya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Akad Ijarah ini.
3. Akad Ijarah ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 18

PENUTUP

Akad Ijarah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada Akad Ijarah ini.

PIHAK KEDUA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

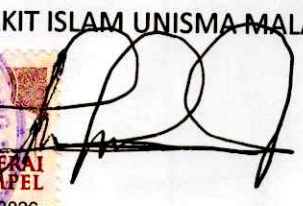



Endang Susilowati
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA MALANG




dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M.Kes., FISQua
Direktur

SAKSI

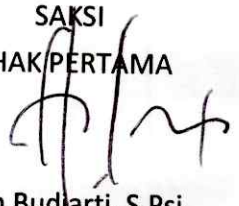
PIHAK KEDUA




dr. Ekowati SKP MMRS
Direktur RS Prima Husada Malang

SAKSI

PIHAK PERTAMA



A'an Budiarti, S.Psi
Wakil Direktur Umum, SDM & Keuangan

Lampiran AKAD IJARAH

Nomor :

Nomor : 222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023

Tarif pelayanan Rumah Sakit Islam Unisma Malang dan tarif pelayanan RS. Pima Husada terlampir dalam *Soft File* yang tidak terpisahkan dengan Akad Ijarah ini

PIHAK KEDUA
PT. DISA PRIMA MEDIKA

 PT. DISA PRIMA MEDIKA

 Endang Susilowati
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA-MALANG




dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M.Kes., FISQua
Direktur

SAKSI
PIHAK KEDUA




dr. Ekowati SKP MMRS
Direktur RS Prima Husada Malang

SAKSI
PIHAK PERTAMA



A'an Budiarti, S.Psi
Wakil Direktur Umum, SDM & Keuangan